

시 정 요 구

1. 제 목 : 신규수탁 국유재산의 계약승계 등 관리업무 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

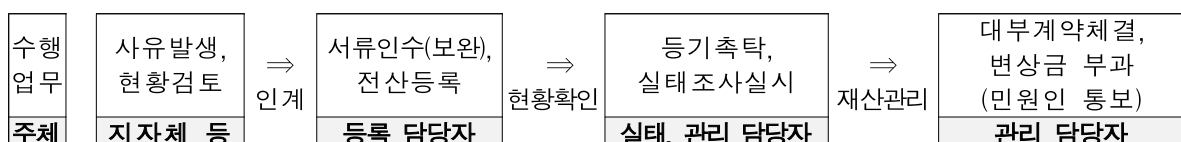
경기지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할지역 소재 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제9조의 2에 따르면 수탁부동산의 점유내용 등 세부내용을 통지받은 때¹⁴⁾에는 지체 없이 부동산의 현재 상태를 점검하고 통지내용과 실제의 부합여부 등 점유현황을 파악한 후 재산실태조사 보고서를 작성하도록 하고 있고

14) 국유재산을 신규 수탁 받은 경우에는 재산의 위탁을 통지 받은 날로부터 10영업일 이내에 실시하여야 하고 60일 이내에 등기·등록, 명의개서, 그 밖에 권리보전에 필요한 조치를 하여야 함

<신규수탁 국유재산 인수 업무처리 절차(용도폐지)>



세칙 제11조의2 및 제36조에 따르면 재산실태조사 결과 대부가 가능하다고 판단되는 재산에 대해서는 대부절차에 착수하여야 하고 무단점유자가 확인된 재산에 대해서는 변상금을 부과하도록 하고 있다.

한편, 「국유재산법 시행규칙」 제14조 및 총괄청 ‘국유재산 관련 허가, 계약, 채권 변동의 처리지침’에 따르면 용도폐지, 관리전환, 사용승인 등으로 재산관리기관이 변경되는 재산의 사용허가나 대부계약은 재산인수기관이 승계¹⁵⁾하도록 하고 있으므로

인계기관이 청구하지 못한 대부료 등은 인수기관이 대부계약을 승계하여 부과하여야 하며, 인계기관에서 대부료¹⁶⁾를 수납한 후 국유재산을 인계한 경우 인수기관은 계약자에게 대부계약을 통지하는 등 대부계약을 승계하는 절차를 이행하여야 한다.

따라서, 국유재산 인수기관인 공사가 국유재산을 신규 수탁하였을 때에는 해당 부동산에 대한 통지내용과 실제의 부합여부를 즉시 확인하여 실태조사 보고서를 작성하고 신규수탁 국유재산의 현황에 따라 대부계약을 승계하거나 변상금을 부과하는 등 신규수탁 국유재산에 대한 관리업무를 수행하여야 한다.¹⁷⁾

15) ‘국유재산 실무매뉴얼’(2019)에 따르면 용도폐지 후 인계하는 재산의 기존 사용·수익 허가는 대부계약으로 전환된 것으로 본다 고 되어 있음

16) 대부료 산출기간 내 대부료를 말함

17) ‘국유재산 실무매뉴얼’(2019)에 따르면 신규수탁 국유재산의 인수 후에는 기존 일반 재산과 동일하게 관리하여야 함

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 경기지역본부에서 신규 수탁한 국유재산 중 수탁서류에 점유자 정보가 포함되어 있는 148필지¹⁸⁾의 국유재산에 대한 대부계약 승계 등 재산관리 현황을 점검한 결과

2020. 11. 25. □□시 ●●구로부터 수탁한 ‘△△△ △△△ △△△ △△△ XX-X’(대, XX㎡) 소재 국유재산의 경우 2020. 11. 23. □□시에서 송부한 국유재산 인계인수서에 ●●구와 용도폐지 신청자 ●●●가 체결한 ‘국유재산 유상사용 허가서’¹⁹⁾가 포함되어 있고 같은 해 11. 27. 실시한 실태조사를 통해 점유자 ●●●가 주차장 부지로 사용하고 있는 현황을 확인하였으므로

점유자 ●●●와 ●●구가 체결한 대부계약을 승계하여 점유자 ●●●에게 대부계약서를 송부하고 차년도 대부료를 청구하는 등 국유재산 관리 업무를 수행하여야 하는데도 감사일 현재까지 아무런 조치를 하지 않은 것으로 확인되었다.

한편, 2020. 9. 4. ◎◎시로부터 용도폐지 수탁한 ‘○○○ ○○○ ○○○ ○○○ XX-X’(잡종지, XXX㎡) 소재 국유재산의 경우 같은 해 6. 30. ◎◎시에서 발송한 인계인수서에 점유자 ●●●의 점유관련 정보²⁰⁾가 포함되어 있고 9. 11. 실시한 실태조사를 통해 해당 국유재산이 주차장 및 야적지로 사용

18) 실태조사를 통해 점유자가 있는 것으로 확인하였는데도 후속 조치가 없었던 재산 중 수탁서류에 점유자 정보가 포함되어 있던 국유재산 148필지를 대상으로 함

19) 2020. 8. 27.~2022. 12. 31. 동안 사용하는 계약을 체결하고, 2020년도 분 사용료 193천 원을 납부 완료하였음

20) 점유자 ‘DDD’가 2019. 3월 야적장으로 사용하기 위해 용도폐지 신청하였으며, 이천시 사용료 수납 내역서에 따르면 2018년도 변상금까지 수납이 완료됨

중인 현황을 확인하였기에 점유자 ●●●에게 변상금 사전통지서를 발송하는 등의 조치를 하여야 하는데도 변상금 부과를 위한 조치를 하지 않은 사실이 확인되는 등

[표 4] 및 [별표 4] “신규수탁 국유재산 관리 불철저 명세”와 같이 신규 수탁한 국유재산의 점유자 관련 정보가 있는데도 대부계약을 승계하지 않은 46필지와 변상금을 부과하지 않은 국유재산 54필지 등 신규수탁 국유재산의 관리를 철저히 하지 않은 총 100필지²¹⁾의 국유재산이 확인되었다.

[표 4] 신규수탁 국유재산 관리 불철저 현황

구 분		조치대상 필지	조치대상 금액
합 계		100필지	186,509천 원
대부재산	소 계	“기재 생략”	
	▪ 대부계약 미승계 및 대부료 미청구		
	▪ 대부계약 미승계 ²²⁾		
무단점유재산	▪ 변상금 사전통지 미실시		

[소관부점 의견] 경기지역본부는 감사결과를 수용하면서도 신규수탁 국유재산이 크게 증가하고 있고 인계기관의 서류가 미비한 경우도 많아 신규수탁 국유재산 모두를 확인하는데 시간적인 어려움이 있었다는 의견을 밝혔다.

21) 당초 검토대상(필지) 148필지 중 48필지(추가 조사가 필요한 29필지, 미점유 14필지, 신규수탁 절차가 진행 중인 5필지)는 조치대상에서 제외함

22) 인계기관에서 대부료 산출기간에 대하여 대부료 수납하여 대부계약 체결만 필요한 건

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 신규 수탁한 국유재산의 점유자 관련 정보가 확인된 국유재산 중 대부재산 46필지(16,923천 원), 무단점유재산 54필지(169,586천원) 등 총 100필지(186,509천 원)에 대하여 현황을 확인하여 대부 계약 승계 및 변상금 부과 등의 국유재산 관리업무를 실시하고, 향후 신규수탁 국유재산에 대한 관리업무를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

[별표 4]

신규수탁 국유재산 관리 불철저 명세

(단위 : 천 원)

순번	재 산 구 분	국유재 산 소재지	수탁일자	점유자	불철저 내 용	조치대상 금액*
합 계(100건)						186,509
대부대상 재 산 소계(46건)						16,923
1	대부대상					
2	대부대상					
3	대부대상					
4	대부대상					
5	대부대상					
6	대부대상					
7	대부대상					
8	대부대상					
9	대부대상					
10	대부대상					
11	대부대상					
12	대부대상					
13	대부대상					
14	대부대상					
15	대부대상					
16	대부대상					
17	대부대상					
18	대부대상					
19	대부대상					
20	대부대상					
21	대부대상					
22	대부대상					
23	대부대상					
24	대부대상					
25	대부대상					
26	대부대상					
27	대부대상					
28	대부대상					
29	대부대상					
30	대부대상					

“기재 생략”

순번	재 산 구 분	국유재 산 소재지	수탁일자	점유자	불철저 내 용	조치대상 금액*
31	대부대상	“기재 생략”				
32	대부대상					
33	대부대상					
34	대부대상					
35	대부대상					
36	대부대상					
37	대부대상					
38	대부대상					
39	대부대상					
40	대부대상					
41	대부대상					
42	대부대상					
43	대부대상					
44	대부대상					
45	대부대상					
46	대부대상					
무단점유 재 산 소계(54건)						169,586
47	무단점유	“기재 생략”				
48	무단점유					
49	무단점유					
50	무단점유					
51	무단점유					
52	무단점유					
53	무단점유					
54	무단점유					
55	무단점유					
56	무단점유					
57	무단점유					
58	무단점유					
59	무단점유					
60	무단점유					
61	무단점유					
62	무단점유					
63	무단점유					
64	무단점유					
65	무단점유					
66	무단점유					

순번	재 산 구 분	국유재 산 소재지	수탁일자	점유자	불철저 내 용	조치대상 금액*
67	무단점유					
68	무단점유					
69	무단점유					
70	무단점유					
71	무단점유					
72	무단점유					
73	무단점유					
74	무단점유					
75	무단점유					
76	무단점유					
77	무단점유					
78	무단점유					
79	무단점유					
80	무단점유					
81	무단점유					
82	무단점유					
83	무단점유					
84	무단점유					
85	무단점유					
86	무단점유					
87	무단점유					
88	무단점유					
89	무단점유					
90	무단점유					
91	무단점유					
92	무단점유					
93	무단점유					
94	무단점유					
95	무단점유					
96	무단점유					
97	무단점유					
98	무단점유					
99	무단점유					
100	무단점유					

“기재 생략”